



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0096963-61.2016.8.26.0050** **CONTROLE 155/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **GABRIEL SANCHEZ ORLANDO e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Gabriel Sanchez Orlando, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, e no artigo 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº. 11.343/2006. E **Fernando Rodrigues Sevilhano**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 17 de novembro de 2016, às 00h30min, na Rodovia SP 270, Km 18, Raposo Tavares, nesta Capital, o acusado Gabriel transportava e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiro, 01 tijolo de “*Cannabis Sativa L*”, popularmente conhecida como maconha (pesando 488,4g), substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, no dia 17 de novembro de 2016, na Rua Lorena, nº. 75, Parque Dom Henrique, na cidade de Cotia/SP, o acusado Gabriel cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, matéria prima para a preparação de drogas, ou seja, 02 plantas (“pés”) de “*Cannabis Sativa L*”, popularmente conhecida como maconha (pesando 149,9g).

Consta, por fim, que no dia 17 de novembro de 2016, na Estrada Manoel



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Lages do Chão, nº. 850, Bloco 18, apto 44, Caiapia, na cidade de Cotia/SP, o acusado Fernando guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiro, 01 (um) tijolo e 02 (dois) potes de vidro contendo “*Cannabis Sativa L*” (maconha – peso total de 2.372,2g), substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 271/272) e apresentaram defesas preliminares (fls. 226/228 e 250/253). Deste modo, a denúncia foi recebida (fls. 258) e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 313/314) e o réu Gabriel foi interrogado (fls. 315), ao passo que o réu Fernando tornou-se revel durante a instrução (fls. 316).

O Ministério Público sustentou ser procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 320/324).

A Defesa do réu Gabriel pugnou pela desclassificação da conduta para o disposto no artigo 28, § 1º, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no *caput* do artigo 33 da Lei de Drogas ou pelo reconhecimento do concurso formal ou da hipótese de crime continuado, pelo reconhecimento do crime de tráfico privilegiado, pela fixação da pena no mínimo, regime inicial menos gravoso e direito de apelar em liberdade (fls. 328/337).

A Defensoria Pública, nomeada para o réu Fernando arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, pelo reconhecimento da hipótese de tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 346/349).

Esse, o relatório. Decido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Preliminarmente, observo que o laudo requerido pelo Ministério Público encontra-se acostado às fls. 279/281 dos autos, razão pela qual indefiro a conversão do julgamento em diligência pleiteada pelo *Parquet*.

Quanto ao mérito, a acusação é parcialmente procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “*caput*”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelos réus que, no dia e nos locais indicados na denúncia, foram surpreendidos transportando, guardando, cultivando e tendo em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), pelo laudo pericial (fls. 279/281) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

Os policiais ouvidos em juízo confirmaram que apreenderam drogas no interior do veículo conduzido pelo réu Gabriel após terem ciência de que este entregaria tais substâncias no interior do posto de gasolina (fls. 313/314). Naquele momento, o réu Gabriel confessou a traficância e indicou que haviam outras substâncias a serem apreendidas no interior de sua residência e do domicílio do corréu Fernando.

O réu Fernando tornou-se revel em juízo, ao passo que o corréu Gabriel afirmou que as substâncias apreendidas destinavam-se ao seu consumo pessoal (fls. 315). Todavia, sua versão ficou isolada nos autos e não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos dos policiais e demais provas produzidas no curso do processo, nada havendo de concreto a indicar que tais testemunhos não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade ou forma de acondicionamento da droga ou pelas circunstâncias da apreensão (denúncia anônima de ocorrência de tráfico), razão pela qual não há como ser acolhido o pleito das Defesas para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006.

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, os réus não tinham permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-los pelo crime de tráfico de drogas.

Cumprе ressaltar, todavia, que a conduta descrita no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº. 11.343/2006, deve ser absorvida pela conduta descrita no *caput* do mesmo dispositivo, máxime porque restou evidenciado o nexo de dependência entre os crimes, de modo a incidir o princípio da consunção.

Passo à fixação da pena pelos crimes de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes outros elementos modificadores da pena base.

Diante das circunstâncias da apreensão e da grande quantidade de drogas apreendidas, a denotarem dedicação a atividades criminosas, os réus não fazem jus ao benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fica estabelecido o dia-multa no mínimo legal, diante da ausência de demonstração de capacidade financeira dos réus (Lei nº 11.343/06, art. 43, “caput”).

Sem incidência o princípio da presunção da não-culpabilidade (CF, art.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

5º, LVII) para o recurso em liberdade. Visualiza-se, aqui, a garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da prisão preventiva (CPP, art. 312). Além do mais, houve decretação da prisão preventiva da instrução, e essa condição deve permanecer até o julgamento definitivo. Sobre a questão, confira-se:

“Direito de apelar em liberdade - Réu que permaneceu preso durante o processo - Concessão - Impossibilidade: - Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, pois um dos efeitos da sentença condenatória recorrível é o de ser o réu preso ou assim mantido, conforme determina o art. 393, I, do CPP, de cuja constitucionalidade não se duvida.”

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – GABRIEL SANCHEZ ORLANDO**, RG nº. 30.910.340/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 24.01.1993, filho de Gerson Orlando Junior e de Monica Sanchez Orlando, **como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (seis) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário.** E **CONDENO – FERNANDO RODRIGUES SEVILHANO**, RG nº. 45.961.054/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 03.03.1994, filho de Carlos Rene Sevilhano e de Dalva Rodrigues Costa, **como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (seis) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário.**

Sem recurso em liberdade, expeça-se, de imediato, mandado de prisão em desfavor dos réus.

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e do artigo 63 da lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de Agosto de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**